


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:
Sp10cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0028120-10.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 3339/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 468/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDRE VITOR FRANCA CONCEICAO**
 Vítima: **RAIMUNDO SANTANA BARRETO e outros**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **29/08/2017**

Réu Preso

Aos **29 de agosto de 2017**, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. **MARCELO MATIAS PEREIRA**, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). **LUDGERO FRANCISCO SABELLA**, o(a) Dr(a). **ANDREI DA SILVA DOS REIS – OAB/SP 360.521**, defensor(a) do ré(u) **preso ANDRÉ VÍTOR FRANCA CONCEICAO (presente)**. Instalada a audiência, foram ouvidas a vítima **RAIMUNDO SANTANA BARRETO** e as testemunhas **GEORGE MARCEL DOS SANTOS** e **MÁRIO CÉSAR DE MOURA BELCHIOR**. **O Ministério Público e a Defesa desistiram das vítimas faltantes ISRAEL, VÍTOR e RAFAEL, o que foi homologado pelo MM. Juiz.** Após conversar com sua Defesa, o(a) ré(u) foi interrogado(a) pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. **Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que:** requer a absolvição do acusado pelo delitos descrito na denúncia no item "a" e "c", nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, mas condená-lo pelo item "b" da exordial, em concurso formal, além de perdimento da arma apreendida e destruição desta e das drogas. **Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), em debates orais, foi dito que:** requer absolvição do acusado pelo delito do artigo 157, I e II em face da vítima RAIMUNDO, bem como do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Em relação ao delito de roubo contra as vítimas ISRAEL, VÍTOR e RAFAEL, requer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, além de reconhecimento do concurso formal. Subsidiariamente, requer apenamento mínimo. **Pelo MM. Juiz foi prolatado a seguinte sentença:** **ANDRÉ VITOR FRANÇA CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos, esta sendo processado pela suposta infração ao artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c ao artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e ao artigo 33, *caput*, da lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2017, por volta das 22 horas de 30 minutos, na Rua Manuel do Amorim, altura do número 167, Campo Limpo, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu para proveito deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/CB 300R, avaliada em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente à vítima *Raimundo Santana Barreto*. Consta também


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 21 horas, na Av. Augusto de Almeida Batista, Embu das Artes/SP, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu para proveito deles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os seguintes bens: a) Um aparelho celular, da marca Samsung, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima *Israel Moraes Santos*; b) Um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima *Vitor dos Santos Castilho*; c) Um aparelho celular, da marca Apple, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais) e uma carteira contendo um bilhete de ônibus, pertencentes à vítima *Rafael da Silva Gama*. Consta por fim que, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Travessa Semelhantes aos Outros, altura do número 162, no Capão Redondo, nesta cidade e comarca, transportava e trazia consigo, com a finalidade de expor a venda, vender e entregar a consumo: a) 126 (cento e vinte e seis) porções de cocaína, separadas individualmente em micro tubos plásticos do tipo "Eppendorf", totalizando 189,5g (cento e oitenta e nove gramas e cinco decigramas); b) 94 (noventa e quatro) porções de crack, separadas individualmente, totalizando 23,1g (vinte e três gramas e um decigrama); c) 29 (vinte e nove) porções de maconha, separadas individualmente, totalizando 60,3 gramas (sessenta gramas e três decigramas); d) 50 (cinquenta) frascos contendo diclorometano (lança-perfume), totalizando o volume líquido de 250 (duzentos e cinquenta) mililitros. O réu apresentou defesa prévia a fls. 145/146, a denúncia foi recebida a fls. 151 e o réu foi citado. Na audiência de instrução, debates e julgamento, colhida a prova oral, foi o acusado interrogado, tendo as partes se manifestado em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo. Relatei, passo a decidir. **FUNDAMENTAÇÃO.** **Raimundo (vítima)** disse que hoje não tem condições de reconhecer a pessoa do acusado, sendo que na delegacia reconheceu uma fotografia. Disse que não tinha certeza quanto ao reconhecimento feito na delegacia. Disse que estava chegando em casa, foi abordado por duas pessoas, em outra moto, sendo que o garupa estava armado, o renderam e levaram sua moto. Disse que sua moto foi recuperada 28 dias depois. Disse que não mostraram para o depoente na delegacia a arma. **George (policial)** afirmou que estava de serviço nesse dia, foram informados de que dois indivíduos em uma moto estavam roubando pessoas no ponto de ônibus. Disse que segundo a informação o garupa estava com calça de gari, foram localizados e abordados, após perseguição e queda da moto, vindo o motorista da moto a fugir e o acusado que estava na garupa veio a ser detido. Disse que uma arma de calibre 32 foi apreendida na cintura do acusado, a qual estava desmuniada. Disse que a moto CB 300 era produto de roubo. Disse que foram apreendidos 06 (seis) celulares, dos quais foram localizadas três vítimas. Disse que foram apreendidas drogas, conforme mencionadas na denúncia, em uma outra sacola, que estava próxima da moto. Disse que os celulares estavam em uma mochila que estava com ele nas costas. Disse que havia uma bolsa cor de rosa, onde haviam as drogas, estava próximo da moto. Disse que não sabe se a bolsa rosa foi dispensada pelo acusado ou pelo motorista, quando da fuga. Disse que a sacola estava mais próxima da moto, entre o acusado e a moto. Disse que seu parceiro foi quem abriu a mochila. Disse que o acusado apresentava ferimento no joelho. Disse que o acusado afirmou que não sabia do conteúdo da mochila, que continha as drogas. No mesmo sentido é o depoimento de **Mario (policial)**, o qual esclareceu que ao que tudo indica a arma não estava funcionando, pois no DP, o escrivão mexeu na mesma e o tambor caiu. **O acusado confessou o roubo dos três celulares, negando o roubo da moto e a posse das drogas.** A presente ação penal merece desfecho de parcial procedência, senão vejamos. Segundo consta, no dia 10 de março de 2017, por volta das 22h30 a vítima


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

trafegava com sua motocicleta Honda/CB 300R, de placa EQS-1672-SP, de cor vermelha, pelo local dos fatos, quando foi abordada pelo acusado, com outro indivíduo não identificado, que mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraíram a motocicleta e empreenderam fuga. Consta também que, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 21h, as vítimas caminhavam pela via pública, quando foram abordadas pelo acusado e outro indivíduo não identificado, que ocupavam a motocicleta, Honda/CB 300R, de cor vermelha, que ostentava a placa levantada. Ato contínuo, o acusado e seu comparsa, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram para eles três celulares, de três vítimas distintas (Israel Moraes Santos, Vitor dos Santos Castilho e Rafael da Silva Gama), sendo que do último também foi roubada a sua carteira contendo um bilhete único. Consta por fim que, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 21h40, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado conduzindo a motocicleta Honda, de cor vermelha, com outro indivíduo não identificado. Ocorre que o acusado, ao notar a proximidade da viatura policial, empreendeu maior velocidade, com propósito de evitar a abordagem. Diante disso, os policiais iniciaram uma perseguição, sendo que o acusado perdeu o controle da motocicleta, acarretando a sua queda e do outro indivíduo, o qual empreendeu fuga a pé. O acusado, em razão dos ferimentos, oriundos da queda, permaneceu no local e foi detido. Em revista pessoal, os policiais localizaram um revólver, calibre 32, preso ao cós da calça do denunciado, uma mochila com 06 aparelhos de telefone celular (sendo três pertencentes às vítimas do roubo aqui narrado), além das drogas descritas acima. O acusado não foi interrogado haja vista ter sido socorrido e internado em um hospital municipal do M boi Mirim, em virtude das lesões causadas pela queda. **ROUBO 1.** A materialidade do delito resta comprovada pela prova oral produzida, pelos Boletins de Ocorrência nº 355531/2017 (fls. 27/28) e nº 3339/2017 (fls. 21/26), pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 34) e pelo auto de exibição, apreensão, constatação, reconhecimento, avaliação e entrega (fls. 29). A autoria delitiva, por seu turno, é duvidosa, eis que o acusado nega a prática desse crime, sendo que a vítima, ouvida em juízo, disse não ter certeza quanto ao reconhecimento, de modo que a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado. **ROUBO 2.** A materialidade do delito resta comprovada pela prova oral produzida, pelo Boletim de Ocorrência nº 3339/2017 (fls.21/26), no qual os bens subtraídos foram individualmente discriminados, pelo auto de exibição, apreensão, constatação, reconhecimento, avaliação e entrega (fls.29) e o auto de reconhecimento (fls.34). Por sua vez, a autoria é inconteste, conforme se depreende do firme relato das vítimas e das testemunhas, havendo ainda, certeza visual de prática delitiva, eis que o réu foi detido na posse dos bens roubados, bem como foi reconhecido pelas vítimas em solo policial e confessou em juízo. Observe-se, por oportuno, que não é crível que os policiais, adrede conluiados com as vítimas, fossem urdir sórdida e falsa incriminação ao réu, a título de prejudica-lo, gratuitamente, se, de fato, fosse ele inocente, nada havendo nos autos que pudesse desmerecer as palavras das testemunhas. O certo é que a prova traz versão uníssona dos fatos, dando conta de um robusto conjunto probatório suficiente para ensejar um decreto condenatório. É o que basta a verificação da materialidade e autoria do delito de roubo imputado ao acusado. Restou comprovada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, eis que as vítimas relataram, de maneira clara, que eram (dois) os agentes, havendo, ainda, efetiva divisão de tarefas entre eles. Deve, também, ser afastada a causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, eis que arma não foi localizada para ser periciada, sendo que o policial hoje ouvido esclareceu que a mesma parecia estar quebrada, eis que o escrivão mexeu na mesma e o tambor caiu. Deve ser reconhecida a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

causa de aumento de pena do concurso de pessoas, eis que restou demonstrado que o crime foi praticado nessas circunstâncias. O crime se consumou, eis que os agentes obtiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos. A conduta do acusado atingiu conscientemente o patrimônio de três vítimas distintas, que tiveram bens pessoais subtraídos, vale dizer, I) Israel Moraes Santos, II) Vitor dos Santos Castilho e III) Rafael da Silva Gama, sendo certo que mediante uma única conduta o réu praticou três crimes de roubo, os quais devem ser considerados em concurso formal, na forma que constou da exordial. Como são três crimes, procede-se um aumento de **1/5**. Se fossem dois crimes, o aumento seria de 1/6; quatro, 1/4; e assim sucessivamente. Assim sendo, considerando a robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado ao artigo 157, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. **TRÁFICO.** A materialidade delitiva restou comprovada pela prova produzida em juízo, pelo Boletim de Ocorrência nº 355531/2017 (fls. 27/28), pelo auto de exibição, apreensão (fls.29), pelo laudo de constatação (fls. 30/33) e pelo laudo químico-toxicológico (fls.147/150), que indicou o potencial lesivo dos entorpecentes, revelando resultado **POSITIVO** para cocaína, maconha e diclorometano (lança-perfume). A autoria delitiva, por sua vez, é duvidosa, eis que os policiais não visualizaram a sacola, cor de rosa, em poder do acusado, a qual foi apreendida nas proximidades de onde o mesmo foi detido, após cair da moto. Não há qualquer elemento seguro de que o mesmo estivesse na posse desta sacola, nem mesmo que tivesse conhecimento do seu conteúdo, já que poderia ter sido produto de roubo, não esclarecido, cujo conteúdo seria desconhecido do acusado. Assim sendo, o mesmo deve ser absolvido desta infração penal, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** Os crimes de roubo praticados contra as vítimas Israel Moraes Santos, Vitor dos Santos Castilho e Rafael da Silva Gama deverão ser considerados em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal, uma vez que o acusado, mediante uma única ação, atingiu o patrimônio de três pessoas distintas, praticando os três crimes que lhe são imputados. O acusado é primário, conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 121/125), confesso e menor. Não há outras circunstâncias judiciais dignas de notas, **PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. PENA DOS CRIMES DE ROUBO RECONHECIDOS NESTA DECISÃO.** Seguindo critério o artigo 59 do Código Penal e levando em conta que não há circunstâncias judiciais dignas de nota, fixo a pena base, para cada um dos três crimes reconhecidos nesta decisão, por infração ao artigo 157 "caput" do Código Penal, em **04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa**, fixado o valor unitário de acordo com a condição econômica do réu, em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária. Deixo de considerar as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, eis que as mesmas não poderiam levar a pena aquém do mínimo legal, na forma da Súmula 231 do STJ. Por força da causa de aumento de pena do concurso de agentes a pena deve ser aumentada de **1/3**, o que resulta em **05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa**. A minguia de outras circunstâncias que pudessem modificar as penas fixadas, torno-as definitivas. Por força do concurso formal, reconhecido nesta decisão, unifico as penas aplicadas em razão dos três roubos imputados ao acusado, considerando apenas uma delas, porque idênticas, acrescentando-lhe **1/5**, conforme já justificado, o que resulta em **06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa**, eis que no concurso de crimes as penas pecuniárias devem ser somadas, na forma do artigo 72 do Código Penal. O acusado é primário, confesso e menor e não demonstra periculosidade acentuada. Sendo assim, na ausência de circunstâncias que justificassem a fixação de regime


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mais gravoso, o réu deverá cumprir a reprimenda imposta em regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. O acusado não faz jus à progressão antecipada, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não cumpriu o lapso necessário para tanto. Outrossim, o acusado não cumpriu pelo menos 1/6, da pena imposta, para obtenção deste benefício. A pena imposta ao acusado não pode ser substituída por restritiva de direitos, em razão de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça. O acusado não faz jus à concessão do *sursis*, tendo em vista o *quantum* da pena aplicada. O acusado não poderá apelar em liberdade, eis que já se encontra preso por esse processo, estando presentes os requisitos de sua prisão preventiva. Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora condenado viesse a apelar em liberdade. É necessária a custódia do réu, eis que condenado à pena a ser cumprida em regime semiaberto, certamente, se liberto for, procurará se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. Outrossim, está presente o requisito da garantia da ordem pública tão aviltada com a crescente onda de crimes patrimoniais, o que intranquiliza toda a população ordeira e trabalhadora desta Comarca. Por estes motivos nego-lhe o apelo em liberdade e mantenho a prisão preventiva decretada. Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal, para o fim de **CONDENAR ANDRÉ VITOR FRANÇA CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos, à pena de **06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, na forma acima estabelecida**, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como para o fim de **ABSOLVÊ-LO** das demais infrações, ou seja ao artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e ao artigo 33, *caput*, da lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Condene o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. **Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas.** Publicada em audiência saem os presentes regularmente intimados. Registre-se. Cumpra-se. Após lida a sentença, o Ministério Público, a Defesa e o(a) ré(u) manifestaram interesse em não recorrer. Com efeito, o(a) ré(u) sai devidamente intimado(a) que deverá efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por esta decisão, cujo valor poderá ser obtido junto ao Cartório nesta Vara, sob pena de ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. Ainda, caso o pagamento da referida multa não seja efetuado no prazo de 10 dias do transito em julgado da presente decisão, expeçam-se certidões e ofício à Procuradoria da Secretaria da Fazenda – Setor – EX_CI, encaminhando-se as peças necessárias para inscrição da dívida. Saem os presentes cientes. Eu, Walquiria, escrevente, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Walquiria, escrevente técnico judiciário)

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5, publicando a sentença. São Paulo, **29 de agosto de 2017**. Eu, , Walquíria, escrevente digitei.